

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 사용목적에 따른 대부계약 관리 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제1항 제6호에 따르면 피대부자가 대부계약의 사용 목적을 위배한 경우에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조에 따르면 대부재산의 현황조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 피대부자로 하여금 원상회복을 촉구하도록 되어 있으며, 원상회복이 이루어지지 않을 경우 피대부자에게 대부재산의 계약이 해지될 수 있음을 최고하고, 그럼에도 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 및 세칙 제14조 제1항에 따르면 국유재산의 연간 대부료는 해당 재산가액의 1천분의 50이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 예외적으로 같은 항 제1호부터 제8호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 [표 1]과 같이 해당 요율 이상을 적용하도록 되어 있다.

[표 1] 국유재산법 시행령 제29조 및 세칙 제14조에 따른 대부요율

구 분	원칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
목 적	-	경작/ 목축*	주거	행정 목적	공무원 후생	사회복지/ 종교단체 등	소상 공인	지자체 행정목적	사회적 기업 등
대부요율	5%	1%	2%	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

따라서, 특별한 사정¹⁾이 없는 한 사용목적에 따른 대부요율을 정확하게 적용하여 대부료를 산출하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서울동부지역본부에서 관리하는 국유재산 대부계약 중 사용목적을 위반한 대부계약에 대한 관리 및 사용목적에 따른 대부요율 적용 실태를 점검한 결과

(1) 대부계약 사용목적 위반에 대한 관리 불철저

2006. 6. 3. □□시로부터 인수한 ‘경기도 □□시 XXX동 ○○○-○’ (전, 405㎡) 소재 국유재산의 경우 사용목적을 ‘경작’으로 하여 ○○○ 등 2명과 대부계약을 체결²⁾하였으나, 2017. 1. 24. 및 2020. 6. 5. 실태조사

1) 국유재산특례제한법 등 개별법에 따른 대부료 감경 등

2) 전체면적 405㎡에 대하여 ○○○, ○○○에게 각각 202.5㎡를 경작용으로 대부

결과 ‘상가부지’로 사용 중인 것으로 확인하고도 피대부자에게 원상회복을 요청하거나 대부계약을 해지하는 등의 필요한 조치를 하지 않는 등

[표 2]와 같이 실태조사를 통해 피대부자가 대부받은 국유재산을 대부계약서 상 사용목적과 다르게 사용 중인 것을 확인하고도 원상회복 촉구나 대부계약 해지 등 적절한 조치를 하지 않은 사례가 총 21건 확인되었다.

[표 2] 대부계약 사용목적 위반에 대한 관리 불철저 현황

순번	소재지	피대부자	대부목적	실제 사용현황
----	-----	------	------	------------

“기재 생략”

(2) 대부요율 적용 부적정

2018. 6. 25. △△△△으로부터 인수한 ‘서울특별시 □□구 ◇◇동 ①①-①①’ (임야, 278㎡) 소재 국유재산의 경우 ◇◇◇◇대학교와 ‘행정 목적 수행’에 해당하는 학교용지³⁾ 목적으로 대부계약을 체결하였으므로 재산가액의 1천분의 25의 대부요율을 적용했어야 하는데도 재산가액의 1천분의 50을 적용하여 대부료를 산출함으로써 정당 대부료보다 과다한 대부료를 받고 있는 등

[표 3]과 같이 총 11건의 대부계약에 대해 대부요율을 잘못 적용하여 대부료를 과다(10건) 또는 과소(1건)하게 받고 있는 것으로 확인되었다.

[표 3] 대부요율 적용 부적정 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	소재지	피대부자	대부 목적	계약대부료		정당대부료		차액 (A-B)
				요율	금액(A)	요율	금액(B)	

“기재 생략”

3) 기획재정부는 학교법인이 국유재산을 학교시설로 직접 사용할 경우 ‘행정목적 수행’에 해당하는 요율을 적용할 수 있다고 해석함(국유재산과-965, 2011. 3. 29.)

구 분	소재지	피대부자	대부 목적	계약대부료		정당대부료		차액 (A-B)
				요율	금액(A)	요율	금액(B)	

“기재 생략”

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산의 사용목적에 따른 대부계약 관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 대부계약 사용목적 위반이 확인된 국유재산 대부계약 총 21건에 대하여 피대부자에게 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하는 등의 조치를 하고, 앞으로 사용목적 위반이 확인된 국유재산에 대한 관리 업무를 철저히 하시기 바라며(시정)

대부요율을 잘못 적용한 대부계약 총 11건에 대하여 대부계약변경을 통해 정당 대부료와의 차액을 환급 또는 회수하는 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)